

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4604/2531

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
บริษัท สากล เคมีภัณฑ์ และ การค้า
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 180

ตามคำฟ้องเดิมโจทก์ขอให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาทรีสต์รีชีทแม้โจทก์จะ
บรรยายฟ้องว่าจำเลยขอให้โจทก์เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อชำระราคาสินค้าที่
จำเลยสั่งซื้อจากต่างประเทศ และต่อมาโจทก์ได้ชำระราคาสินค้าแทนจำเลยแล้วก็
เป็นแต่เพียงการบรรยายถึงมูลเหตุแห่งการทำสัญญาทรีสต์รีชีทที่โจทก์ฟ้องเท่านั้น
การที่โจทก์ขอแก้ไขคำฟ้องโดยไม่ขอบังคับตามสัญญาทรีสต์รีชีท แต่ขอให้จำเลย
ชำระหนี้ตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นการตั้งข้อหาใหม่เปลี่ยนแปลงข้อหาใน
คำฟ้องเดิมมิใช่เป็นการสละข้อหาบางข้อจึงไม่ชอบที่จะกระทำได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 179

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามสัญญาทรีสต์รีชีทจำเลยที่ 1, ที่ 3
ให้การว่า เป็นตัวแทนผู้อื่น โจทก์ไม่ได้มอบเอกสารให้จำเลยที่ 1 ไปรับสินค้า สัญญา
ทรีสต์รีชีทไม่มีมูลหนี้จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ก่อนวันสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเป็นไม่ขอบังคับตาม
สัญญาทราสต์รีซีท แต่ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การแก้ไขคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 179 จะต้องเป็นแก้ไขในกรณีต่อไปนี้

(1) เพิ่มหรือลดจำนวนทุนทรัพย์ หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทในฟ้องเดิม หรือ

(2) สละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อ หรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธี
เสนอคำฟ้องเพิ่มเติม ฯลฯ

ตามคำฟ้องเดิมของโจทก์ โจทก์ตั้งข้อหาตามสัญญาทราสต์รีซีทถึงแม่โจทก์
บรรยายไว้ในคำฟ้องเดิมว่า จำเลยที่ 1 ขอให้โจทก์เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อชำระ
ราคาสินค้าที่จำเลยที่ 1 สั่งซื้อจากต่างประเทศโจทก์ตกลงเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้
จำเลยที่ 1 โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันและต่อมาโจทก์ได้ชำระราคาสินค้า
แทนจำเลยที่ 1 แล้วก็เป็นแต่เพียงการบรรยายถึงมูลเหตุแห่งการทำสัญญาทราสต์รี
ซีทที่โจทก์ฟ้องเท่านั้น มิใช่ข้อหาอีกข้อหาหนึ่งซึ่งโจทก์ขอให้บังคับแต่อย่างใด ตาม
คำร้องขอแก้คำฟ้องของโจทก์ที่ขอสละข้อหาตามสัญญาทราสต์รีซีทเสียทั้งสิ้น แล้วยก
ข้อหาตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิตขึ้นมาขอให้บังคับจำเลยเป็นการตั้งข้อหาใหม่
เปลี่ยนแปลงข้อหาในคำฟ้องเดิม มิใช่เป็นการสละข้อหาบางข้อดังที่โจทก์ฎีกา การ
แก้ไขคำฟ้องของโจทก์จึงไม่ชอบที่จะกระทำได้ตามนัยแห่งบทกฎหมายดังกล่าว ที่
ศาลล่างไม่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องจึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ